

İcra ve İflas Hukuku

DİKKAT!

Bu testte **20** soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın **İcra ve İflas Hukuku** testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. Alacaklı ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren ne kadar süre içinde haciz istemelidir?

A) 3 gün
B) 7 gün
C) 2 ay
D) 6 ay
E) 1 yıl

Cevap Açıklama: (E) Unite: 6

2. Aşağıdakilerden hangisi genel haciz yoluyla takip talebinde bulunmanın sonuçları arasında yer almaz?

A) Zaman aşımı kesilir.
B) İcra müdürüne ödeme emri düzenleyerek borçluya tebliğ etme yükümlülüğü doğar.
C) Borçlu mütemerrit değil ise mütemerrit olur.
D) Takip talebi tarihi hacze iştirak için esas alınır.
E) Alacaklı, borçlunun rızası olmadan takipten vazgeçemez.

Cevap Açıklama: (E) Unite: 5

3. Aşağıdakilerden hangisi yardımcı icra organı değildir?

A) Genel mahkemeler
B) Cumhuriyet savcıları
C) Adalet müfettişleri
D) Bölge adliye mahkemeleri
E) İcra mahkemeleri

Cevap Açıklama: (E) Unite: 2 Yardımcı icra organları, asıl görevlerinin yanında icra işlerinin yürütülmesine de yardımcı olarak bakan organlardır. Bu organlar; genel mahkemeler, adalet müfettişleri, cumhuriyet savcıları ve bölge adliye mahkemeleridir.

4. I. Cebri icra tehdidi altında ödemenin yapılmış olması
II. Ödenmesi lazım gelmeyen bir paranın ödenmiş olması
III. Paranın ödenmesinden itibaren 1 yıllık hak düşürücü süre içinde dava açılması
Yukarıda unsurları verilen cebri icra hukukuna ait dava türü hangisidir?

A) İstirdat davası
B) Menfi tespit davası
C) İtirazın geçici kaldırılması
D) İtirazın kesin kaldırılması
E) İtirazın iptali

Cevap Açıklama: (A) Unite: 5 İstirdat davası açabilmenin üç temel şartı bulunmaktadır: • Geri verilmesi istenen paranın cebri icra tehdidi altında ödenmesi: Para cebri icra tehdidi olmadan ödenmiş ise, istirdat davası açılmaz. Bu nedenle icra takibi kesinleşmeden ödenen paranın istirdat davasına konu olması mümkün değildir. Menfi tespit davası devam ederken, para altında ödenirse, bu dava istirdat davasına dönüşür. Para cebri icra tehdidi altında ödenmemişse, istirdat davası açılmaz. Genel Haciz Yoluyla Takip (Takip Talebi-Ödeme Emri ve Kesinleşmesi) • Ödenmesi lazım gelmeyen bir paranın ödenmiş olması ve • Borçlu olunmayan paranın ödenmesinden itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içinde istirdat davasının açılmış olması.

5. Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle kiralanan taşınmazın ilamsız tahliyesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Mutlaka yazılı bir kira sözleşmesi bulunmalıdır.
B) İtirazın icra mahkemesine yapılması gerekir.
C) Kira bedelinin ödenmesi için süre tanınmalıdır.
D) İtiraz ile takibin durması mümkün değildir.
E) Kiracının tahliyesine icra dairesi karar verebilir.

Cevap Açıklama: (C) Unite: 7 Kira bedeli ödenmediği nedeniyle kiralanan taşınmazın tahliyesi için borçluya kira bedelini ödemesi için süre tanınmalıdır. Bu süre TBK hükümlerine göre belirlenir ve ödeme emrinde gösterilir.

6. İlgililer için konulan süreler ile icra organları için konulan sürelerle ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İlgililer için konulan süreler kesindir.
B) İcra organları için konulan süreler düzenleyici niteliktedir.
C) İlgililer kendilerine verilen süre içerisinde işlemi yapmazsa o işleme bağlı hakkı kaybeder.
D) İcra organları kendilerine verilen süre içerisinde işlemi yapmazsa daha sonra bu işlemi yapamazlar.
E) Bazı durumlarda süreleri kanuni çerçeve içerisinde icra organları belirler.

Cevap Açıklama: (D) Unite: 3

7. İcra mahkemesi kambiyo senetlerine mahsus takip yolunda, süresi içinde yapılan itiraz veya şikâyet dolayısıyla, usulüne uygun olarak kendisine gelen işlerde takibe dayanak senedin kambiyo senedi niteliğine sahip olmadığını tespit ederse ne yönde karar vermelidir?

- A) Talep olmadan inceleme yapmamalıdır.
- B) Talep olmasa da takibi resen iptal etmelidir.
- C) Takibin durdurulmasına karar vermelidir.
- D) Alacaklıyı para cezasına mahkûm etmelidir.
- E) Dosyayı istinafa göndermelidir.

Cevap Açıklama: (B) Unite: 7

8. Haczin türleri konusunda aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Tamamlama haczini icra müdürü talep olmasa da resen yapar.
- B) İlave haczi icra müdürü talep olmadan resen yapamaz.
- C) Geçici haciz, sadece borca itiraz durumunda söz konusu olur.
- D) Geçici haciz, satışa imkân vermeyen hacizdir.
- E) Süresi içinde uygulanmayan ihtiyati haciz kararı, kendiliğinden kalkar.

Cevap Açıklama: (C) Unite: 6

9. Takip arkadaşlığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Takip arkadaşlığı yalnızca alacaklı tarafta olur.
- B) Zorunlu takip arkadaşlığı müteselsil borçlu olma hâlinde olur.
- C) Birden fazla kiracının tahliyesinde zorunlu takip arkadaşlığı olur.
- D) Yalnızca para alacakları bakımından takip arkadaşlığı olur.
- E) Takip arkadaşlığının olup olmayacağını icra müdürü belirler.

Cevap Açıklama: (C) Unite: 3 Birden fazla kiracının tahliyesinde zorunlu takip arkadaşlığı olur. Zira bu tür bir alacak bölünemeyeceği gibi maddi bakımdan birlikte ifa edilmesi gereken bir borç türüdür.

10. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda ödeme emrine karşı itiraz hakkında aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) İtiraz 7 gün içinde yapılır.
- B) İtiraz icra dairesine yapılır.
- C) Borçlunun itirazının hükümden düşürülmesi için itirazın iptali davası açılmalıdır.
- D) İtiraz dilekçeyle yapılır.
- E) Gecikmiş itiraz mümkün değildir.

Cevap Açıklama: (D) Unite: 7

11. Aşağıdakilerden hangisi iş görme yasağı kapsamındaki kişilerden biri **değildir**?

- A) İcra müdürünün nişanlısı
- B) İcra kâtibinin teyzesi
- C) İcra müdürünün kardeşi
- D) İcra müdürünün teyzesinin oğlu
- E) İcra kâtibinin karısının kardeşi

Cevap Açıklama: (D) Unite: 2

12. İlamsız icraya ilişkin aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Bu takip yoluna, sadece elinde bir ilam bulunan alacaklı başvurabilir.
- B) Bu takip yoluna, sadece tacirler başvurabilir.
- C) Sadece para (ve teminat) alacakları için ilamsız icra takibi yapılabilir.
- D) İlamsız icra takibinin borçlusu mutlaka tacir olmalıdır.
- E) İlamsız icra külli icranın bir türüdür.

Cevap Açıklama: (C) Unite: 1 Alacaklının alacağı para (veya teminat) alacağı ise, alacaklı herhangi bir ilama gerek duymaksızın ilamsız icra yoluna başvurabilir. Alacağı para (veya teminat) olan alacaklı, daha önce mahkemede dava açıp bir ilam elde etmek zorunda olmaksızın, doğrudan icra dairesine başvurarak ilamsız icra takibi başlatabilir. Hatta alacaklının bu takip yoluna başvurabilmesi için alacağı hakkında bir senedi olması dâhi gerekmez. Alacaklının para alacağını mahkemede dava ederek bir ilama bağlaması da mümkündür. Böylelikle alacaklı, elindeki ilamla birlikte icra dairesine başvurarak ilamlı icra takibi de başlatabilir. Ancak alacaklının alacağı para alacağından başka bir alacak ise, ilamsız icra takibine girişmesi mümkün değildir. Zira ilamsız icra takibi, sadece para (ve teminat) alacakları için öngörülmüş bir yoldur. Para alacağı dışında bir alaktan dolayı takip yapılabilmesi için alacağın bir ilama bağlanması zorunludur. İcra ve İflas Kanunu'nda bunun bir istisnası mevcuttur. İcra İflas Kanunu'na göre, kira bedelinin ödenmemesi veya kira süresinin dolması hâllerinde kiralanan taşınmazlar ilamsız icra yoluyla tahliye edilebilir.

13. İcra hukukunda süreler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?
- A) Sürelerin hesaplanmasında tatil günleri kesinlikle hesaba katılmaz.
- B) Bir sürenin son günü resmî tatil gününe rastlarsa, tatil gününü takip eden ilk iş günü mesai saati bitimine kadar süre uzar.
- C) Gün olarak tayin olunan sürelerde ilk gün hesaba katılmaz.
- D) Ay veya yıl olarak tayin olunan süreler ayın veya yılın kaçıncı günü başlamış ise biteceği ay veya yılın karşılık gelen gününde son bulur.
- E) Süre son günün mesai sonunda (tatil saatinde) bitmiş sayılır.

Cevap Açıklama: (A) Unite: 3 Sürelerin hesaplanmasında tatil günleri de hesaba katılır.

14. İcra dairesinin yetkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?
- A) İcra dairesinin yetkisi kesindir.
- B) İcra dairesinin yetkisi kamu düzenine ilişkin değildir.
- C) İcra dairesinin yetkisi konusunda yetki sözleşmesi yapılabilir.
- D) Yetkiye süresinde itiraz edilmezse yetkisiz icra dairesi yetkili hâle gelir.
- E) HMK'nın yetkiye ilişkin hükümleri kıyasen uygulanarak tespit edilir.

Cevap Açıklama: (A) Unite: 4

15. Borçlunun temel haklarına ve özgürlüğüne müdahale sonucunu doğuran cebrî icra yollarını öngörebilmesi ve buna göre savunma imkânları yaratabilmesini ifade eden cebrî icra hukuku ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
- A) Paraya çevirme
- B) Cebrî icra tedbirlerinin sınırlı ve belirli olması
- C) Şekle sıkı sıkıya bağlılık
- D) Alacaklı ve borçlu arasında menfaat dengesinin gözetilmesi
- E) Cebrî icra yollarının sınırlı ve belirli olması

Cevap Açıklama: (E) Unite: 1 Cebrî icra yollarının sınırlı ve belirli olması: Kanunilik ilkesi ile paralel olarak, cebrî icra yollarının sınırlı ve belirli olması gerekir. Ayrıca hukuk devleti ilkesi gereğince de her borçlu temel haklarına ve bazen de özgürlüğüne müdahale sonucunu doğuracak cebrî icra yollarını öngörebilmeli ve buna göre savunma imkânlarından faydalanabilmelidir. Bu nedenle, cebrî icrada başvurulacak takip yolları sınırlı sayıdadır ve izlenecek takip prosedürü belirlidir.

16. Belirli bir para alacağı için genel haciz yoluyla takip başlatılması bakımından aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?
- A) Yabancı para alacağının aynen ödenmesi için takip başlatılabilir.
- B) Para alacakları bakımından ilamsız takip yapılması mümkündür.
- C) Alacak rehinle temin edilmişse önce rehne başvurma kuralı uygulanır.
- D) Talep edilen para alacağının miktarının belirtilmesi gerekir.
- E) Sözleşmeden doğan para alacağı için ödeme yerindeki icra dairesinde takip başlatılabilir.

Cevap Açıklama: (A) Unite: 4 Alacaklının yabancı para alacağı için, doğrudan ilamsız icra takibi yapması mümkün değildir. Bu durum kamu düzenine ilişkindir. Alacaklının alacağı yabancı para ise, bu parayı Türk parasına çevirmeli ve Türk parası üzerinden takip talebinde bulunmalıdır.

17. Kamu düzenine aykırılık nedeniyle yapılacak şikâyetle süre ne kadardır?
- A) 7 gün
- B) 3 gün
- C) Süresiz
- D) 1 ay
- E) 1 yıl

Cevap Açıklama: (C) Unite: 2

18. Menfi tespit ve istirdat davalarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?
- A) Menfi tespit davası takipten önce veya sonra açılabilir.
- B) İstirdat davası borçlu olunmayan bir paranın ödenmesinden itibaren bir yıl içinde açılmalıdır.
- C) Borçlu olunmayan bir para cebrî icra tehdidi altında ödenmemişse borçlu ödediği paranın geri alınması için istirdat davası açamaz.
- D) Menfi tespit davası açabilmek için borçlu olunmayan para, cebrî icra tehdidi altında ödenmemiş olması gerekir.
- E) Takipten sonra açılan menfi tespit davasında borçlu göstereceği teminatla icra takibinin durdurulmasını isteyebilir.

Cevap Açıklama: (E) Unite: 5 Takipten sonra açılan menfi tespit davasında borçlu göstereceği teminatla icra takibinin durdurulmasını isteyemez.

19. I. İcra organı tarafından yapılması

II. Borçluya karşı yapılması

III. Süreye bağlanmış olması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir işlemin icra takip işlemi olarak kabul edilmesi için gereklidir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

Cevap Açıklama: (D) Unite: 1 İcra takip işlemleri ise; kural olarak icra organları tarafından yapılan, cebrî icranın ilerlemesine yönelik olan ve borçluya karşı yapılan işlemlerdir. Buna göre, bir işlemin icra takip işlemi olabilmesi için şu üç unsura sahip olması gerektiğini söyleyebiliriz: • İcra organları tarafından yapılmalı, • Borçluya karşı yapılmalı ve • Cebrî icranın ilerlemesini sağlayıcı nitelikte olmalıdır

20. İcra dairelerinin yetkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Haksız fiilden doğan alacak bakımından alacaklının yerleşim yerinde takip başlatılabilir.

B) Yetkili olup olmadığını icra dairesi kendiliğinden incelemelidir.

C) Tarafların belirli şartlar altında yetkili icra dairesini belirlemek üzere anlaşma yapması mümkündür.

D) Alacaklı isterse borçlunun yerleşim yerinde de takip başlatılabilir.

E) Sözleşmeden doğan alacak bakımından sözleşmenin yapıldığı yerde takip başlatılabilir.

Cevap Açıklama: (B) Unite: 4 İcra dairesi yetkili olup olmadığını inceleyemez.

CEVAP ANAHTARI

1. E 2. E 3. E 4. A 5. C 6. D 7. B 8. C 9. C 10. D 11. D 12. C 13. A 14. A 15. E 16. A 17. C 18. E 19. D 20. B